

Termos de Uso

Condições de acesso e utilização do Birthly

Versão: v3.0 | Vigência: 01/11/2026

Condições de acesso e utilização do Birthly

Este documento descreve o funcionamento atual do Birthly. O idioma acompanha a preferência do app. Birthly - aplicativo para organizar aniversários, lembretes e cartões compartilháveis.

1. Aceite e escopo

Estes Termos regulam o acesso ao Birthly, suas telas, recursos, integrações e assinaturas. Ao criar conta, acessar ou utilizar o app, você declara que leu e concorda com estes Termos. Se não concordar, não utilize o serviço.

- A versão aplicável é a exibida no uso e registrada no aceite quando solicitado.
- A Política de Privacidade integra estes Termos.
- A identificação jurídica do controlador e o canal oficial de suporte devem permanecer atualizados no app e na ficha oficial da loja.

2. O que o serviço oferece

O Birthly organiza aniversariantes, datas, lembretes e cartões personalizados. Conforme o dispositivo, o ambiente e as permissões, o serviço pode incluir cadastro e sincronização, importação de contatos, autenticação por email ou provedores sociais, notificações, widget, mensagens, foto de perfil, foto de fundo e assinatura manuscrita no cartão.

- A foto de fundo do cartão é temporária no fluxo atual e é descartada automaticamente ao sair do fluxo ou após compartilhar. Nada fica salvo no app e não há upload automático para o servidor.
- O PNG final somente é enviado ao aplicativo de compartilhamento quando você toca em Compartilhar e confirma o destino.
- Recursos podem variar por plataforma, conectividade, permissões e serviços de terceiros.

3. Conta, segurança e elegibilidade

Alguns recursos exigem conta. Você deve fornecer informações corretas, proteger suas credenciais e comunicar acesso não autorizado. O login pode usar email e senha ou Apple/Google quando disponível. No primeiro cadastro social, o usuário deverá aceitar os Termos de Uso e a Política de Privacidade.

- Não compartilhe senha, códigos ou sessão.
- O bloqueio local por biometria, PIN ou senha do aparelho é uma camada adicional, não garantia absoluta.
- O app não é intencionalmente direcionado a crianças; menores devem usar o serviço com orientação e autorização do responsável quando aplicável.
- Podemos limitar, suspender ou encerrar conta em caso de fraude, abuso, violação, risco de segurança ou obrigação legal, respeitando direitos previstos em lei.

4. Conteúdo e dados de terceiros

Você mantém direitos sobre nomes, datas, notas, mensagens, imagens, desenhos e assinaturas inseridos. Você autoriza o Birthly, de forma limitada e não exclusiva, a armazenar, processar e exibir esse conteúdo somente para

executar as funções escolhidas.

- Você declara ter autorização ou base legal adequada para cadastrar dados de outras pessoas, inclusive nomes, aniversários, notas, contatos e imagens.
- Não insira conteúdo ilegal, abusivo, discriminatório, difamatório ou que viole privacidade, imagem, direitos autorais ou segurança.
- Não reivindicamos a propriedade do conteúdo pessoal que você inserir.

5. Planos, limites e compras

A versão gratuita pode ter limites. Na configuração atual, o limite gratuito é de até 15 aniversariantes; mais possibilidades poderão ser liberadas no futuro. O Premium, quando disponível, amplia os recursos descritos na oferta apresentada no app.

- Preços, tributos, testes, renovação e benefícios são os mostrados na compra e podem variar por país, moeda, plataforma e loja.
- Apple App Store ou Google Play processam a cobrança; RevenueCat pode gerenciar tecnicamente produtos e entitlements.
- Cancelamento, restauração e reembolso seguem a loja responsável pela cobrança.
- Acesso Premium depende de confirmação de compra e de serviços externos.

6. Permissões e terceiros

Para recursos específicos, o app pode solicitar contatos, câmera, fotos, notificações e autenticação local. Negar ou revogar uma permissão pode impedir a função correspondente.

- Supabase fornece autenticação, banco e sincronização.
- Firebase fornece analytics, Crashlytics e mensagens push.
- Apple e Google fornecem login social, serviços do sistema e compras quando usados.
- O app escolhido no compartilhamento recebe o arquivo após sua confirmação e possui regras próprias.

7. Uso aceitável

Você não pode acessar contas ou dados de terceiros, burlar limites, explorar vulnerabilidades, interferir no serviço, distribuir malware, automatizar requisições abusivas ou usar o Birthly para finalidade ilegal.

- Podemos preservar registros mínimos para segurança, prevenção de fraude e cumprimento de ordens legais.
- Nada limita direitos inderrogáveis da LGPD, do Código de Defesa do Consumidor ou de outra lei aplicável.

8. Disponibilidade e responsabilidade

O serviço é fornecido conforme disponibilidade razoável. Autenticação, nuvem, notificações, lojas, galeria, câmera e compartilhamento dependem de terceiros e podem ficar indisponíveis ou mudar.

- Lembretes são auxílio e não substituem a conferência das datas; a entrega de toda notificação não é garantida.
- Mantenha cópia de informações importantes e revise dados importados.
- Na extensão permitida pela lei, não respondemos por falhas de terceiros, do dispositivo ou por uso inadequado.
- As limitações não excluem responsabilidade que a lei não permita excluir ou limitar.

9. Propriedade intelectual

Nome, identidade visual, código, interfaces, ilustrações, textos e componentes do Birthly pertencem ao titular ou licenciante. Estes Termos concedem licença pessoal, limitada, revogável e não transferível para usar o app enquanto autorizado.

- Não copie, venda, alugue, redistribua ou explore comercialmente o app sem autorização.
- Direitos de terceiros permanecem com seus titulares.

10. Exclusão e encerramento

Você pode iniciar a exclusão da conta pelo perfil. A exclusão remove ou torna inacessíveis os dados segundo o fluxo implementado e as obrigações de retenção. Backups, segurança, comprovantes de transação e registros legais podem permanecer pelo tempo necessário.

- O encerramento não desfaz compartilhamentos já feitos com terceiros.
- Alguns dados podem ser mantidos para cumprir lei, prevenir fraude, resolver disputas, exercer direitos ou fazer valer estes Termos.

11. Alterações futuras

Podemos atualizar estes Termos por mudanças no app, serviços, legislação, segurança ou modelo comercial. Cada versão terá número e vigência.

- Mudanças materiais serão destacadas e, quando necessário, exigirão novo aceite antes da continuidade.
- Mudanças não materiais poderão ser publicadas no app.
- O histórico e o aceite podem ser mantidos para demonstrar qual versão foi apresentada.
- Se não concordar, você pode encerrar a conta, respeitadas obrigações legais.

12. Lei aplicável e contato

Estes Termos são regidos pelas leis brasileiras. Qualquer foro observará direitos do consumidor e regras aplicáveis à contratação no Brasil.

- Use o canal de suporte divulgado no Birthly e na ficha oficial para dúvidas, conta ou direitos.
- O controlador é Eduardo Shoiti Fujiwara, pessoa física, sob a marca FujiSys, contatável pelo endereço Rua Conselheiro Brotero, 717, São Paulo - SP, CEP 01232-011, e pelo e-mail contato@fujisys.com.br.

Referências normativas e de transparência

A redação considera a legislação brasileira aplicável e orientações públicas da ANPD. As referências não substituem análise jurídica do caso concreto. Lei nº 13.709/2018 - LGPD Lei nº 12.965/2014 - Marco Civil da Internet Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor ANPD - Direitos dos Titulares ANPD - Guia de Segurança para Agentes de Pequeno Porte Fim dos Termos de Uso - versão v3.0 - vigência 01/11/2026.